

1502382-11.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/01/2022

... sentido de que a ré praticou o delito de tráfico na forma do boletim de ocorrência n. 1766/2020, fls. 8/11.

Sendo certa a condenação por tráfico.

Passo a dosimetria da pena, em que deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502382-11.2020.8.26.0544 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502382-11.2020.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2276707/2020 - DEL.POL.CAJAMAR, 14548813 - DEL.POL.CAJAMAR, 1766/20/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 1766/2020 - DEL.POL.CAJAMAR, 2276707 - DEL.POL.CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA ALVES FIRMINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

CAMILA ALVES FIRMINO foi denunciada pelo ministério público por infração aos artigos 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e V, da Lei nº.11.343/06, porque, no dia 08 de novembro de 2020, foi surpreendida trazendo consigo, transportando, a droga descrita na denúncia destinada ao tráfico interestadual e por meio de transporte público.

A ré foi citada (fl. 139) e apresentou resposta à acusação às fls. 148/152.

A denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2020, fls. 76/79.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas (mídia à fl. 182).

O Ministério Público requer a condenação da ré, nos termos da denúncia.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, fl. 12; laudo

de constatação provisória do IC, fls. 14/19; laudo químico toxicológico definitivo do IC, fls. 102/104.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

De igual modo, a autoria recai, com segurança, sobre a acusada que fora presa em flagrante delito e ratificada pela prova produzida em juízo.

Em juízo, depois de cientificada da garantia constitucional ao silêncio, a ré confessou a prática do delito, o qual encontra amparo no contexto probatório.

Quanto à confissão judicial da ré, tem-se entendido que: "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. Editora Atlas S/A - São Paulo. 2.000. pág. 469) (grifei).

Ademais, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: Não se exige que a autoria do crime seja desconhecida, nem que o réu demonstre arrependimento pelo cometimento do delito, para a incidência da atenuante da confissão espontânea. (HC n.º 19.076/MG, rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 08/04/2002, p. 0249) (grifei).

Investiga-se apenas para caracterização se a confissão foi feita sem erro ou coação.

Portanto, a prova dos autos foi uníssona no sentido de que a ré praticou o delito de tráfico na forma do boletim de ocorrência n. 1766/2020, fls. 8/11.

Sendo certa a condenação por tráfico.

Passo a dosimetria da pena, em que deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão da expressiva quantidade 25,9 kg e diversidade de droga apreendida, ou seja, "cocaína" e "maconha".

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.030

6, da Comarca de José Bonifácio, 11 Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

No entanto, a pena, que seria fixada com aumento de 1/6, retorna ao patamar mínimo, em razão da confissão, em 5 anos, de reclusão, e 500 dias-multa, no piso.

As causas de aumento não podem ser reconhecidas, eis que o transporte não ultrapassou os limites do estado, inobstante a intenção da ré e a droga não foi apreendida no estabelecimento prisional.

Como se sabe, a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tem origem em questões de política criminal, consistindo em benesse ao pequeno traficante, desde que não envolvido com mais intensidade com o crime.

Para tanto, exige-se primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa.

Inobstante a gravidade do delito imputado à Ré, tudo leva a crer, pelos elementos descritos, que se trata de "mula" ou pequeno traficante, ausentes indícios efetivos de envolvimento maior, ou com maior grau de responsabilidade, com grupo criminoso, ou de dedicação ao crime. Ademais, pondero que a ré é primária, possuidora de bons antecedentes.

A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que: "o exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga", porquanto "descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa" (HC 124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.11.2014).

Outrossim, ainda, em situação análoga à dos autos, outros julgados:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só,

não revela a participação em organização criminosa. Precedentes." (HC 136.736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 08.5.2017).

"A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa" (HC 111.309/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 09.4.2014).

Quanto ao patamar de redução, no julgamento do HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013, assentou que "o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionabilidade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

Ao exame dos autos, considerando a quantidade de drogas, aplico o redutor no mínimo, tornando-se definitiva em 4 anos, 2 meses e 416 dias multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré CAMILA ALVES FIRMINO à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, e ao pagamento de 416 dias-multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo artigo 33, "caput", c/c 3, da Lei 11.343/06.

A ré não poderá apelar em liberdade, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal, que negou o benefício e decretou sua prisão preventiva, restaurando-se a fundamentação da decisão de fls. 159, ou seja, a grande quantidade de drogas revela a necessidade da custódia para manutenção da ordem pública e demonstração de perigo da conduta praticada pela ré.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

P.I.

Cajamar, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA